

계약직상담사 징계규정(제12조제5항 관련)

제1조(목적) 이 규정은 「보건복지상담센터 계약직상담사 인사관리규정」 제10조부터 제12조까지의 규정에 따라 상담사에 대한 징계사건을 엄정하게 처리함으로써 근무기강을 확립함을 목적으로 한다.

제2조(징계의결의 요구) 센터장은 상담사가 「보건복지상담센터 계약직상담사 인사관리규정」 제11조에 따른 징계사유에 해당하는 경우 별지 제1호서식에 따른 징계의결요구서를 작성하여 징계위원회에 징계의결을 요구한다.

제3조(징계위원회의 회의) ① 징계위원회의 회의는 징계의결 요구권자가 징계의결을 요구하는 경우에 위원장이 소집한다.

② 위원장이 유고시에는 직제상 순위에 의하여 그 직무를 대행한다.

③ 간사는 위원장의 명을 받아 징계에 관한 기록 및 그 밖의 서류를 작성 처리한다.

제4조(징계사유의 시효) ① 징계의결의 요구는 징계사유가 발생한 날부터 2년(금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용의 경우에는 3년)을 경과한 경우에는 이를 행하지 못한다.

② 징계의결요구권자는 검찰·경찰·기타 수사기관에서 수사 중이거나 감사원에서 조사 중인 사건에 대하여는 징계절차를 진행시키지 아니할 수 있다. 이 경우 제1항의 기간이 경과하거나 그 잔여기간이 1개월 미만인 경우에는 제1항의 기간은 수사나 조사의 종료통보를 받은 날부터 1월이 경과한 날에 만료되는 것으로 본다.

③ 징계위원회의 구성, 징계의결 기타 절차상의 하자나 징계양정의 과다를 이유로 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소판결을 한 경우에는 제1항의 기간이 경과하거나 그 잔여기간이 3월 미만인 경우에는 그 판결이 확정된 날부터 3월 이내에 다시 징계의결을 요구할 수 있다.

제5조(징계의결 기간) 징계위원회는 징계의결요구서를 접수한 날로부터 30일 이내에 징계요구 사항을 심의·의결하여야 한다.

제6조(징계심의대상자의 출석) ① 징계위원회에서 징계의결요구서를 접수한 경우에는 지체 없이 심의일자를 정하고 징계심의대상자에게 별지 제2호서식의 『출석통지서』에 따라서 징계위원회에 출석할 것을 통지하여야 한다.

② 징계심의대상자가 출석을 원하지 아니할 경우에는 진술권포기서를 제출하게 하여 이를 기록에 첨부하고 서면심사에 의하여 징계의결을 할 수 있다.

③ 징계심의대상자가 2회 이상 출석통지를 받고도 정당한 이유 없이 출석하지 아니할 경우에는 그 사실을 기록에 분명하게 밝히고 서면심사에 의하여 징계의결을 할 수 있다.

제7조(심문과 진술권) ① 징계위원회는 징계심의대상자에게 징계사유에 해당하는 사실에 관한 심문을 할 수 있으며, 징계심의회에 필요하다고 인정될 경우에는 관계인의 출석을 요구하여 필요한 사항을 질문할 수 있다.

② 징계위원회는 징계심의대상자에게 충분히 진술할 수 있는 기회를 부여하여야 하며 징계심의대상자는 서면 또는 구두로 자기에게 유리한 사실을 진술하거나 증거를 제출할 수 있다.

③ 징계심의대상자는 증인의 심문을 신청할 수 있다. 이 경우 징계위원회는 의결로써 채택여부를 결정하여야 한다.

제8조(징계사유 심의) 징계위원회에서 징계안을 심의할 경우에는 입증자료의 적부 및 징계심의 대상자의 소행과 평소 근무성적, 공적, 비위동기, 반성태도의 유무 등의 정상참작과 징계의결 요구권자의 의견을 종합적으로 검토하여 별표의 『징계양정기준』에 따라 징계양정에 적정을 기하여야 한다.

제9조(징계의 감경) ① 징계위원회는 징계의결이 요구된 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공적이 있는 경우에는 당초의 징계보다 1단계 아래의 징계로 감경할 수 있으며 견책은 불문경고로 한다. 다만, 당해 직원이 징계처분이나 이 규칙에 의한 경고를 받은 사실이 있는 경우에는 그 징계처분이나 경고처분 전의 공적은 감경대상 공적에서 제외하며, 「보건복지상담센터 계약직상담사 인사관리규정」 제11조제4호에 위반하여 금품 및 향응수수 등 부정한 행위를 한 경우에는 징계를 감경할 수 없다.

1. 정부상훈법에 의한 훈장 또는 포상을 받은 공적
2. 정부표창규정에 의한 보건복지부장관 이상의 표창 및 센터장의 표창을 받은 공적

② 징계위원회는 징계의결이 요구된 자의 비위가 성실하고 능동적인 업무처리 과정에서 과실로 인하여 생긴 것으로 인정될 경우에는 그 정상을 참작하여 징계를 감경할 수 있다.

제10조(징계의 가중) 징계위원회는 서로 관련이 없는 2이상의 비위가 경합될 경우에는 그 중 책임이 중한 비위에 해당하는 징계보다 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다.

제11조(징계위원회의 의결) ① 징계위원회의 간사는 징계심의에 앞서 각 위원에게 징계사유 및 동기, 징계요구권자의 의견 등을 충분히 설명하여야 한다.

② 의결시 의견이 분립하여 출석위원 과반수에 달하지 못하는 경우에는 출석위원 과반수에 이르기까지 징계심의대상자에게 가장 불리한 의견에 차례로 유리한 의견을 더하여 그 가장 유리한 의견을 합의된 의견으로 본다.

③ 제2항의 의결은 심문과 진술이 끝나고 징계심의대상자를 퇴장시킨 후 별지 제3호서식의 『징계의결투표지』에 따라서 출석위원 전원이 투표로 결정한다.

④ 징계위원회의 간사는 제3항의 절차에 따라 징계가 의결되면 별지 제4호서식의 『징계의결 대장』에 등재하고 별지 제5호서식의 『징계의결서』와 별지 제3호서식의 『징계의결투표지』(위원장과 간사가 간인)를 첨부한 『징계의결서』 원본 및 부분 1통을 작성하여 징계의결 결과를 센터장에게 보고하여야 한다.

제12조(집행) ① 징계처분은 센터장이 행한다.

② 센터장은 징계가 의결된 날부터 5일 이내에 이를 집행하여야 하며, 별지 제6호서식의 『징계 처분 사유설명서』에 『징계의결서』 사본을 첨부하여 징계처분을 받은 자에게 지체 없이 교부하여야 한다.

제13조(재심청구) ① 징계처분을 받은 자가 그 처분이 부당하거나 불리한 처분이라고 생각하는 경우에는 그 사유 및 입증자료를 첨부하여 징계처분을 받은 날로부터 7일 이내에 센터장에게 재심을 청구할 수 있다.

② 센터장은 재심청구를 접수한 때에는 징계위원회에 회부하여 재심의하게 하여야 한다. 이

경우 센터장은 재심의위원을 원심의위원과는 다른 위원(위원장은 제외)으로 임명한다.

③ 재심의 절차 및 의결방법은 원심의의 경우와 같다.

제14조(서류 등의 비치) ① 상담사 징계에 관한 서류철 등은 다음과 같다.

1. 징계의결요구 서류철
2. 징계의결서 및 징계발령 서류철
3. 징계의결대장

② 전항의 서류철에는 징계위원회에 회부된 징계의결요구서 및 징계의결서, 징계발령 서류를 동일 건으로 하여 합철하여 보관한다.

【별표3의 별표】

징계양정기준(제8조 관련)

구분	양 정 기 준
견책	비위의 도가 경하고 경과실인 경우
감봉	가. 비위의 도가 중하고 경과실이거나, 비위의 도가 경하고 중과실인 경우 나. 최근 1년 이내에 견책처분을 받은 후 다시 견책에 해당하는 사유가 발생한 경우
정직	가. 비위의 도가 중하고 중과실이거나, 비위의 도가 경하고 고의가 있는 경우 나. 최근 1년 이내에 감봉처분을 받은 후 다시 감봉에 해당하는 사유가 발생한 경우
해고	가. 비위의 도가 중하고 고의가 있는 경우 나. 최근 1년 이내에 정직처분을 받은 후 다시 정직에 해당하는 사유가 발생한 경우

【별표3의 별지 제1호 서식】

징계의결요구서(제2조 관련)

인적사항	① 성명	한글		②소속		③직명	
		한자		④ 생년월일		⑤ 근무 기간	
	⑥주소						
⑦ 징계 사유							
⑧ 징계의결 요구권자의 의견							
	위와 같이 징계의결을 요구합니다. 년 월 일 (징계의결요구권자) (인) 징계위원회위원장 귀하						

【별표3의 별지 제2호 서식】

출석통지서(제6조제1항 관련)

인적사항	①성 명	한 글		②소 속	
		한 자		③직 명	
	④생년월일			⑤주 소	
⑥출 석 이 유					
⑦출 석 일 시		년 월 일 시 분			
⑧출 석 장 소					
유 의 사 항		1. 진술을 위한 출석을 원하지 아니할 때에는 아래의 진술권 포기서를 즉시 제출할 것. 2. 사정에 의하여 서면진술을 하고자 할 때에는 징계위원회 개최일 전일까지 도착하도록 진술서를 제출할 것 3. 정당한 사유를 제출하지 아니하고 지정된 일시에 출석하지 아니하거나, 서면진술서를 제출하지 아니하는 경우에는 진술을 포기한 것으로 본다.			
계약직상담사 징계규정 제6조제1항에 따라서 위와 같이 귀하의 출석을 통지합니다. 년 월 일 귀하 징계위원회위원장 (인)					

----- (절 취 선) -----

진술권포기서

인적사항	①성 명	한 글		②소 속	
		한 자		③직 명	
	④생년월일			⑤주 소	
본인은 귀 징계위원회에 출석하여 진술하는 것을 포기합니다. 년 월 일 성명 (인) 징계위원회위원장 귀하					

【별표3의 별지 제3호 서식】

징계의결투표지(제11조제3항 관련)

해고	정 직			감 봉				견 책	기 각
	1월	2월	3월	1월 미만	1월	2월	3월		

【별표3의 별지 제4호 서식】

징계의결대장(제11조제4항 관련)

징계의결대상자			징계사유 (비위내용)	징계의결요구		징계의결	
소속	직명	성명		일자	요구양정	일자	의결양정

징계의결서(제11조제4항 관련)

징 계 대 상 자 인 적 사 항	소 속	직 명	성 명
의 결 주 문	○○에 처한다.		
적 용 법 조	계약직상담사 징계규정		
징 계 사 유	별지와 같음		
위와 같이 징계의결함.			
년 월 일			
징계위원회			
위 원 장	○	○	○ 인
위 원	○	○	○ 인
”	○	○	○ 인
”	○	○	○ 인
”	○	○	○ 인
간 사	○	○	○ 인

【별표3의 별지 제6호 서식】

징계처분 사유설명서(제12조제2항 관련)

소속	직명	성명
주 문	○○에 처한다.	
사 유	별첨 징계의결서 사본과 같음.	
위와 같이 처분하였음을 통지함. 년 월 일 보건복지상담센터장 인 귀 하		